
台湾浅滩“7·25”“宏翔 819”轮 自沉事故调查报告

编制单位：广东海事局

编制时间：2021 年 5 月 24 日

单位地址：广州市海珠区怡乐路 47 号

联系方式：020-89098225

简 介

2020年7月25日2100时至2400时期间，“宏翔819”轮在台湾浅滩附近水域（概位：23° 4′ .1N/118° 32′ .9E）吸砂作业过程中翻沉，船上9人遇险，其中1人获救，4人死亡，4人失踪。根据《水上交通事故统计办法》的相关规定，该事故构成较大等级水上交通事故。

事故发生后，广东海事局根据《海上交通安全法》、《海上交通事故调查处理条例》等法律法规，依法成立事故调查组对该事故进行调查。调查组通过询问“宏翔819”轮获救船员郭某平、船舶登记所有人林某才、光船租赁人法定代表人郭某勇、船舶改建相关人员陈某清等，调取船舶证书资料、船员信息资料、船舶图纸资料、天气海况资料、现场影像资料等途径，获得了相关证据材料。

该轮的实际控制人康某辉在事故后逃逸，后被漳州海警局网上追逃。截止目前康某辉仍未到案，事故调查组未能对康某辉开展调查。调查组根据目前掌握的证据，分析了事故原因，并进行了责任认定。

经调查，这是一起因该轮船员不适任，不能有效履行船员职责；经过重大改建，改变作业方式未经船检核准；实际控制人康某辉和船上管理人员康某根、登记的所有人林某才和租赁人郭某勇，在“宏翔819”轮证照不齐、船舶重大改建、船舶不适航、聘用不具备海船航行、值班和吸砂作业资质人员等多

个不安全的因素下，指挥该轮违法超航区出海航行和吸砂作业是事故的原因。“宏翔 819”轮承担事故全部责任，该轮的船舶实际控制人康某辉，以及参与经营管理的船舶所有人林某才和光船租赁人郭某勇对事故负有管理责任，康某辉、林某才、郭某勇、船上管理人员康某根、值班“船长”林某强等人是事故责任人。

目录

一、事故概况与调查取证情况.....	6
（一）事故概况	6
（二） 调查取证情况.....	6
二、专业术语和标准用语标示.....	6
三、船舶、船员和船舶所有人、经营人情况.....	6
（一）船舶情况	6
（二）船舶配员情况	9
（三）船舶所有人及经营人情况.....	10
（四）购买保险情况	12
四、气象海况和事故水域环境情况	12
（一）气象海况	12
（二） 事故水域环境.....	13
五、重要事故事实分析认定.....	13
（一）事故时间	13
（二）事故地点	14
（三）船舶改建情况	14
（四）船舶作业与装载情况.....	16
（五）船舶实际控制人和船上管理人员	16
六、事故经过	19
七、应急处置情况	20

八、事故损失情况	21
九、事故原因分析	21
（一）船舶翻沉原因	21
（二）事故原因	22
十、责任认定	23
（一）不安全行为	23
（二）责任认定	24
十一、调查发现的其他问题	24
（一）未按规定进行船舶进出港报告	25
（二）该轮存在“一船多码”的行为	25
（三）该轮超过原检验证书核定航区航行及作业	25
十二、安全管理建议与处理建议	26
（一）安全管理建议	26
（二）处理建议	26
十三、附件	27

一、事故概况与调查取证情况

（一）事故概况

2020 年 7 月 25 日 2100 时至 2400 时期间，“宏翔 819”轮在台湾浅滩附近水域（概位：23° 4′ .1N/118° 32′ .9E）吸砂作业过程中翻沉，船上 9 人遇险，其中 1 人获救，4 人死亡，4 人失踪，根据《水上交通事故统计办法》相关规定，构成较大等级水上交通事故。

（二）调查取证情况

事故发生后，广东海事局依法成立了事故调查组，对该事故进行调查（调查组成员名单见附件 1）。调查组通过询问“宏翔 819”轮获救船员郭某平、船舶登记所有人林某才、光船租赁人法人代表郭某勇、船舶改建相关人员陈某清等，调取船舶证书资料、船员信息资料、船舶图纸资料、天气海况资料、搜救现场影像资料等途径，获得了相关证据材料（证据材料清单见附件 2）。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: Automatic Identification System 船舶自动识别系统

CCTV: Closed-Circuit Television 闭路电视

MMSI: Maritime Mobile Service Identity 海上移动安全识别码

VTs: Vessel Traffic System 船舶交通管理系统

三、船舶、船员和船舶所有人、经营人情况

（一）船舶情况



图 1：“宏翔 819” 轮（未加装抽砂管前照片）

1. 船舶基本数据。

按照该轮船舶检验证书，该轮的基本数据如下。

表 1：“宏翔 819” 轮基本资料

船名	宏翔 819	船籍港	漳州
船舶识别号	CN20172698179	船舶类型	自卸砂船
总长	149.77 米	型宽	23.80 米
型深	8.58 米	航区	沿海
总吨	9281	净吨	5197
满载排水量	16733.40 吨	参考载货量	11019 吨
主机类型	8L21/31 柴油机	主机功率	3440 千瓦
检验机构	福建省船舶检验局	船舶制造厂	福建省白马船厂

安放龙骨	2017 年 09 月 08 日	完工日期	2018 年 08 月 16 日
船舶所有人	林某才	地址	福建省漳州市龙海市榜山镇 XX 号
光船租赁人	漳州市昌顺港口工程有限公司	地址	福建省龙海市紫泥镇 XX 号 X 室
货舱数量	8 个	货舱盖型式	钢制风雨密加两层帆布
锚	3 个(左艏锚、右艏锚、备用锚)	锚类型	霍尔锚 C4590, 斯贝克锚 (备用)
注：除船舶所有人及光船租赁人外，上述资料来源于 2018 年 8 月 29 日签发的该轮的《海上船舶检验证书簿》。			

2. 船舶检验情况。

“宏翔 819”轮事故前最近一次船舶检验是 2018 年 8 月 16 日由福建省船舶检验局在宁德港进行的建造检验，签发了《海上货船适航证书》，准予沿海航区航行，作自卸砂船用，有效期至 2023 年 08 月 15 日。

该轮年度检验应在年度检验日 2019 年 08 月 15 日前、后 3 个月内进行，截至事故发生时，该轮未按要求进行年度检验，该轮《海上货船适航证书》失效。

3. 船舶安全检查情况。

截止至事故发生时，未查询到该轮接受安全检查的记录。

4. 燃油存量。

该轮事故发生时，船上燃油存量不详。

5. 船舶进出港报告情况。

截止至事故发生时，未查询到该轮进出港报告记录。

（二）船舶配员情况

该轮《船舶最低安全配员证书》已失效，根据交通运输部海事局《关于调整海船最低安全配员有关事项的通知》（海船员〔2016〕598号）的要求，该轮需配备船长、大副、二副、三副、轮机长、大管轮、二管轮、三管轮各1名，值班水手或高级值班水手3名，值班机工或高级值班机工3名。事故发生时，该轮实际在船人员共9名（见附件3），9名人员中仅2人持海船船员服务簿，其余人员未持有船员证书，该轮未按规定配足适任船员。

该轮船上管理人员及获救船员情况如下：

康某根，男，1981年10月12日生，身份证号码：3506811981XXXX5712，参加了海船熟悉和安全基本培训，持有海船合格证，未持有船员适任证书和服务簿，事故中死亡。据郭某勇、林某才和陈某清称，康某根是“宏翔819”轮船上负责人，船上包括船员招聘、海砂买卖、上物料等事务都由其负责，也参与船舶驾驶、值班。

林某强，男，1979年9月14日生，身份证号码：3506811979XXXX5715，未持有海船船员适任证书和服务簿，事故中失踪。郭某平陈述，林某强为该轮“船长”，事故发生时他在驾驶室值班。

郭某平，男，1984年7月7日生，身份证号码：3506811984XXXX101X，未持有船员适任证书和服务簿，担任船上杂工，事故中获救。据其本人称，其初中肄业，于2020年7月经同村人曾某泉介绍到“宏翔819”轮工作，主要负责船舶的日常杂务工作，如电焊、缆绳保养等。据中国人民财产保险股份有限公司漳州市分公司出具的保单显示，2019年8月26日由投保人郭某勇投保的“团体意外伤害保险被保险人及受益人名单”中郭某平为被保险人，其职业岗位为拖船驾驶员及工作人员，由此可见，郭某平在2019年8月26日已在船上任职，其陈述的2020年7月上船的信息不实。

（三）船舶所有人及经营人情况

1. 船舶所有人情况。

“宏翔819”轮于2018年8月16日在福建省白马船厂建成，船籍港泉州，船舶所有人为林某楚。2018年11月6日，该轮在泉州海事局办理了所有权、国籍注销登记。

2018年12月14日，该轮在漳州海事局办理船舶所有权登记，船籍港漳州，船舶所有人为康某辉。2019年6月13日，该轮取得国籍登记证书。2019年12月2日，该轮在漳州海事局注销船舶所有权登记证书、光船租赁登记证明书和船舶国籍证书。

2019年12月17日，漳州海事局依申请为该轮办理了船舶所有权登记，船舶登记所有人为林某才。

截止事故发生时，该轮未取得船舶国籍证书及船舶最低安全

配员证书，未办理《船舶营业运输证》。

2. 船舶经营人情况。

2019年7月15日，康某辉与漳州市昌顺港口工程有限公司（法定代表人郭某勇）签订了光船租赁协议，2019年7月22日向漳州海事局申请光船租赁登记，2019年7月29日漳州海事局核发了光船租赁登记证明书，租期4年11个月。

2019年10月25日，康某辉与漳州市昌顺港口工程有限公司（法定代表人郭某勇）签订解除光船租赁协议书，于2019年12月2日在漳州海事局注销了光船租赁登记证明书。

2019年10月25日，船舶登记所有人林某才与漳州市昌顺港口工程有限公司（法定代表人郭某勇）签订光船租赁协议书，并于当天在漳州市龙海港完成船舶交接。至事故发生时，此次租赁协议双方未向海事部门申请光船租赁登记。

漳州市昌顺港口工程有限公司成立于2019年7月8日，注册资本一千万元，公司类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人为郭某勇，营业期限自2019年7月8日至2069年7月7日，经营范围为“港口与航道工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；航道工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；通航建筑物工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；建材批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”该公司经营范围不包括水路运输，未取得水路运输许可。

（四）购买保险情况

2019 年 8 月 26 日，郭某勇为包括“宏翔 819”轮 9 名船员在内的 79 人在中国人民财产保险股份有限公司漳州分公司投保“团体意外伤害保险”，每人保险金额 400000 元，保险费 44240 元。

2019 年 11 月 7 日，康某辉在中国人民财产保险股份有限公司漳州分公司为“宏翔 819”轮投保“沿海内河船舶一切保险”及附加险，保险期间为 2019 年 11 月 09 日零时起至 2020 年 11 月 08 日二十四时止。在本次投保时，康某辉向保险公司提供了一份由福建省船舶检验局签证的检验签证页，该签证显示该轮 2019 年 8 月 15 日在漳州龙海市进行了年度检验，下一次检验日期为 2020 年 8 月 15 日前后一个月内进行。根据调查人员核查，至事故发生时，该轮并未进行过该检验签证页中所显示的年度检验。

四、气象海况和事故水域环境情况

（一）气象海况

据获救船员郭某平称，事故发生时，事发水域天气晴朗，微风，有浪，能看见附近船舶的灯，但距离很远。

广东省气象台于 2020 年 7 月 25 日 1604 时发布气象预报：2020 年 7 月 25 日 20 时至 26 日 20 时汕头附近海面天气阵雨，西南风 4-5 级，阵风 6 级，浪高 1.4 米，视程 12-18 千米。

经查询海事服务网 CNSS 显示，台湾高雄港 2020 年 7 月 25

日 1800 时潮高 43 厘米，2400 时为 80 厘米。

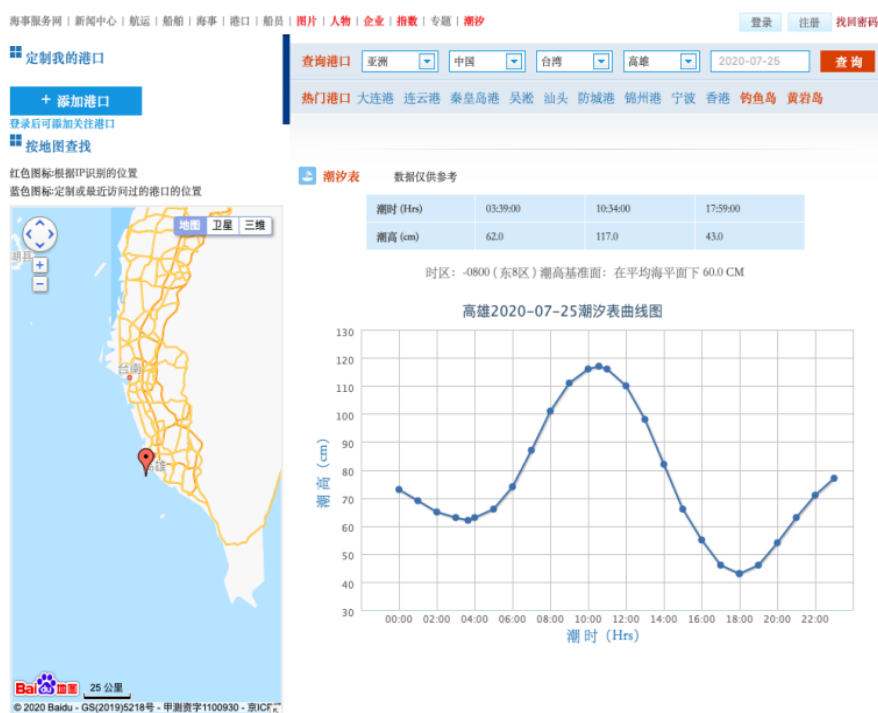


图 2：台湾高雄港潮汐情况图

综上，事发水域 7 月 25 日 2100 时至 2400 时，晴，能见度良好，涨潮，西南风 4-5 级，浪高约 1.4 米。

（二）事故水域环境

事故发生水域为台湾浅滩水域，船舶沉没位置处于我国南北航线以及东南亚往返中国韩国和日本等港口习惯航路上，海图水深近 20 米。据郭某平称，事故发生时只有“宏翔 819”轮在该水域锚泊，他能看到附近船舶的灯，但距离很远。

五、重要事实分析认定

（一）事故时间

1. 获救船员郭某平陈述，7 月 25 日约 2200 时，“船长”林某强通知全体船员准备吸砂作业，约 2300 时左右，船体倾斜后

向右翻沉。

2.船舶所有人林某才陈述，7月25日2200时左右，康某辉打电话告诉他，船翻过去了。

3.船舶租赁人郭某勇陈述，26日凌晨1点左右有一个陌生人打电话给他，问他是不是“宏翔819”轮的船东，告知他该轮已翻沉。

4.陈某清陈述，7月25日晚上，林某才打电话给他说船沉了，大概晚上24点到的昌顺公司（漳州市昌顺港口工程有限公司）。

综上，“宏翔819”轮事故发生时间在7月25日2100时至2300时期间。

（二）事故地点

2020年7月26日0210时，福建海上搜救中心接到船舶经营人郭某勇报告，散货船“宏翔819”轮在台湾浅滩附近水域（概位：23°04′.1N/118°32′.9E）翻扣，请求救助。

据“南海救101”轮提供的《航海日志》显示，7月26日1320时，该轮在“宏翔819”轮附近抛锚，锚位23°4′.428N/118°33′.298E，5节锚链入水。该位置与福建海上搜救中心接到报告的位置接近。

综上，认定事故地点为23°04′.1N/118°32′.9E。

（三）船舶改建情况

1.据获救船员郭某平陈述，2019年10月上船的时候，货舱舱盖在船，2020年5月其上船时未看见该轮舱盖，两舷中部位

置各设置 1 条吸砂管，事发之前，他从位于货舱上方的步桥自船尾走到船头，两条吸砂管均插入海水中，正在往货舱吸砂。

2.据南海救助局出具的《关于“宏翔 819”轮翻沉状态及获救人员相关情况的说明》，遇难船两舷在货舱与船舷之间发现有大口径铁管，基本上处于固定状态。

3.据现场直升机拍摄的图片，可看出该轮处于翻扣状态，右舷中部明显有加装的凸出装置。



图 3：“宏翔 819”轮现场翻沉图片

4.林某才陈述，约 2020 年 6 月份该轮在船厂安装好机器后去台湾海峡抽砂，该轮抽砂管在过户给其之前就安装了。

5.陈某清陈述，2019 年年底给该轮送备件时，看见该轮一舷安装了抽砂管，当时该轮停泊在九龙江下楼村对开水域。

6.查阅该轮《海上船舶检验证书簿》以及完工图纸，该轮为自卸砂船，沿海航区，货舱的数量为 8 个，货舱盖类型为钢质风雨密加两层帆布，货舱上方没有从船尾通向船首的人行步桥，甲板及两舷没有安装吸砂设备。

综上，该轮结构与原检验证书记载及完工图纸不一致，认定

该轮在事故发生前进行过重大改建，改建项目至少包括：拆除了货舱舱盖板，货舱上方加装了人行步桥，在两舷各加装了一套吸砂设备。由于沉船未打捞未能进行实船勘验，不能核实该轮实际改建情况，不能排除该轮加高货舱舱口围的可能。

（四）船舶作业与装载情况

据获救船员郭某平陈述，事故发生前，其从位于货舱上方的步桥，自船尾走到船头的时候，路过货舱看到在抽水且有水冒出来，船舶翻沉前，中间 4 个货舱顶部有大量海水溢出，流到了甲板上，水声很大，船舶正在抽水，过几分钟船舶向右快速倾斜，于是向右跳入海中，后被旋涡卷入 No.2 货舱。

综上，可认定该轮事故发生前正在进行吸砂作业，且货舱已装满了砂水混合物。

（五）船舶实际控制人和船上管理人员

1. 相关人员陈述。

（1）船舶所有人林某才陈述。

林某才第一次接受询问时陈述（2020 年 7 月 27 日笔录），其于 2019 年 10 月 25 日与康某辉签订了“船舶买卖合同”，合同约定“宏翔 819”轮交易金额为人民币三千万元，分 5 至 6 次现金支付，但实际上，其未将购船款项支付给康某辉，康某辉口头答应给其一百万元的干股作为其在船舶所有权登记证书上的挂名费用，每月支付其一万元工资，康某辉没有参与实际经营，其本人和康某根是船舶所有人，实际经营人是康某根和郭某勇。

林某才第二次接受询问时陈述（2020年7月30日笔录），其并未将购船款项支付给康某辉，康某辉给他一百万元干股作为挂名费用，郭某勇也是租船挂名顶替的，郭某勇并未参与该轮的运营，该轮的实际经营人是其本人和康某根。2019年10月，该轮办理完过户手续（所有权登记）后，康某辉通知林某才与漳州市昌顺港口工程有限公司签订租船合同，主要是为了挂靠正规公司便于谈生意，遇到检查时让该公司法定代表人郭某勇去顶替，实际上并未收到郭某勇支付的租金，该轮每月支付郭某勇一万元作为挂名费用。

林某才第三次接受询问时陈述（2020年8月4日笔录），其无固定工作，平时帮康某辉开车，其和郭某勇都是康某辉聘请给“宏翔819”船挂名的，该轮实际股东是康某辉、康某根，不清楚该轮是否还有其他股东，实际运营该轮的是康某辉，康某根是船老大，船上的事情由康某根说了算。2020年7月25日事发当晚，其接到康某辉电话，要求其前往漳州市昌顺港口工程有限公司处理事故，当时一起参与事故处理的还有郭某勇、黄嘉忠等人。

（2）郭某勇陈述。

郭某勇陈述，“宏翔819”轮是其本人和康某根一起向林某才租的，船舶实际经营人为其本人和康某根，月租金是75万元，由其付25万元，康某根付50万元。开始租船的第一个月其本人支付了25万元，5月份后租金全部由康某根支付。2020年5月份至6月份，该轮在台湾海峡吸砂，康某根负责采砂、卖砂，每

月康某根会将卖砂盈利交回给郭某勇并由其支付船舶租金，事故前每月盈利都不足以支付租金，亏损由康某根承担。7月26日0100时，其接到陌生人电话告知“宏翔819”轮出事后独自一人赶到公司处理，林某才、康某辉、陈某清没去过公司参与事故处理。

郭某勇和康某根于2019年8月给79名船员购买了保险。郭某勇陈述，当时其公司名下有7条船，只记得“海盛8899”轮和“宏翔819”轮，其他船名不记得了，当时7月份租这些船是为了去海南做工地，但后来没有去，于是解除了6条船的租船协议，仅继续租用了“宏翔819”轮。

（3）陈某清陈述。

据陈某清陈述，“宏翔819”轮是林某才的船，7月25日2400时左右，其到昌顺公司，看到林某才、郭某勇、康某辉和绰号“无耻”的四人在参与事故处理。

（4）相关人员陈述分析。

调查人员通过对林某才、郭某勇、陈某清的陈述进行分析，推断“宏翔819”轮的经营管理与林某才、康某辉、郭某勇、康某根四人存在关联。

调查人员在2020年7月27日、30日和8月4日对林某才进行了三次询问，三次关于“宏翔819”轮实际控制人的陈述均不一致，一次陈述实际控制人为郭某勇和康某根，一次陈述实际控制人为林某才和康某根，一次陈述实际控制人为康某辉和康某根，

林某才有故意模糊事实之嫌。

此外，上述 3 人对事故后的处置会议参与人员陈述不一致，林某才称“参与事故处理的有林某才、康某辉、郭某勇、黄嘉忠等人”，郭某勇称“他独自一人赶到公司，林某才、康某辉、陈某清没去过公司参与事故处理”，陈某清称“看到林某才、郭某勇、康某辉和绰号‘无耻’的四人在参与事故处理”。郭某勇的陈述与其他两人有明显出入，郭某勇的陈述在极力否定“康某辉”与该轮之间的控制关系，有模糊事实之嫌。

2.康某辉为“宏翔 819”轮被保险人。

康某辉于 2019 年 10 月 25 日与林某才签订“船舶买卖合同”后，但 2019 年 11 月 7 日为“宏翔 819”轮投保的沿海内河船舶一切保险，康某辉是该轮被保险人。

综上，推断“宏翔 819”轮实际控制人为康某辉，康某根为船上管理人员，船舶所有人林某才和光船租赁人郭某勇参与了该轮经营管理。

六、事故经过

本事故经过是根据“宏翔 819”轮的 AIS 数据，该轮相关人员的询问笔录等相关资料，经整理后得出以下事故经过：

2020 年 4 月 22 日 1411 时，该轮 AIS 轨迹出现在漳州九龙江大桥附近水域。

6 月 25 日 2356 时，该轮 AIS 轨迹出现在漳州厦漳大桥附近水域，之后该轮 AIS 信号至事故发生前再未出现过。

7月14日至19日，该轮在漳州九龙江大桥下游进行修理。

19日，该轮空载从漳州厦漳大桥附近水域驶出。

21日，该轮抵台湾海峡附近水域抛锚准备装货。

21日至24日，为躲避执法船艇，该轮时而抛锚，时而在原地绕圈航行。

25日2100时左右，该轮在台湾浅滩附近锚泊，概位 $23^{\circ}04' .1N/118^{\circ}32' .9E$ ，计划进行吸砂作业。

2200时左右，“船长”林某强通过广播通知全船人员准备吸砂作业，随后该轮进行吸砂作业。听到广播后，郭某平前往船首右舷缆桩位置修理缆绳。

2300时左右，郭某平发现该轮中间4个货舱有大量水溢出，船体快速向右倾斜，最后翻沉。郭某平在船体翻沉前跳入海中，之后被水流吸入至No.2货舱内，当时其穿有救生衣，等待救援。

七、应急处置情况

2020年7月26日0241时，广东省海上搜救中心接报后，广东海事局启动水上应急Ⅱ级响应，迅速组织力量到“宏翔819”轮事故现场开展应急搜救工作。通过汕头VTS中心协调过往船舶协助搜寻，同时协调东海救助局、南海救助局、广州打捞局、“南海救101”轮、东海第二救助飞行队、海警及福建渔政部门、中国台湾“中华搜救协会”等救助力量前往现场组织开展搜寻工作，组织潜水员进行水下探摸，搜寻失踪人员。

26日1620时，南海救助局潜水员在该轮第二货舱救出幸存

人员郭某平。

27 日 0600 时至 1006 时，南海救助局潜水员在“宏翔 819”轮发现 4 具遗体，后证实为康某根、康某国、曾某泉和胡某辉。

截至 31 日 1700 时，广东省海上搜救中心共协调南海第一救助飞行队、东海第二救助飞行队派出直升飞机 8 架次，协调海事、救助、海警、渔政等单位派出船舶 16 艘次，协调南海救助局、东海救助局和广州打捞局共 18 名潜水员对沉船探摸搜寻 8 批次，水下搜寻 642 分钟，协调中国台湾“中华搜救协会”派船舶 5 艘次、飞机

2 架次，协调过往商船 16 艘次、附近作业渔船 80 多艘次进行搜救。受热带低压和扰动影响，事发海域风力大，结合专家评估会商意见，截至自前月仍有 4800 人失踪起搜救行动转为常态化搜寻。

八、事故损失情况

事故造成“宏翔 819”轮沉没，船上 9 人遇险，其中 1 人获救，4 人死亡，4 人失踪。

该轮船舶保险金额人民币 3 千万元整，鉴于沉船未打捞，推定船舶全损，初步统计直接经济损失 3 千万元。

根据《水上交通事故统计办法》的规定，该事故为较大等级水上交通事故。

九、事故原因分析

（一）船舶翻沉原因

该轮在吸砂作业过程中稳性不足是发生翻沉的原因。

根据该轮获救人员郭某平陈述，该轮沉没时处于抛锚抽砂作业过程中，周围很远有其他船舶灯光，没有发现船舶有异常响声等异常情况，可以排除因遭受其他船舶碰撞沉没的可能。

该轮进行了重大改建，加装了人行步桥，在两舷各加装了一套吸砂设备，且该轮可能加高了舱口围板，在舱内满载砂水混合物存在自由液面情况下，推断船舶稳性不足。

该轮在抽砂作业过程中，遭遇某一较大海上涌浪或者起吊一舷抽砂管，可产生倾覆力矩，船舶向右横倾，由于船舶稳性不足，船舶复原力矩不足以抵抗向右的倾覆力矩，船舶持续向右舷横倾，最终翻沉。

（二）事故原因

1. 该轮船员不适任，不能有效履行船员职责。

该轮船上管理人员康某根、事故时驾驶台值班“船长”林某强均未持有海船船长或驾驶员适任证书，在船舶作业过程中不掌握船舶稳性，未能保证保障船舶稳性符合法规规范要求，不能有效履行船员职责。

2. 该轮经过重大改建未经船舶检验，不能保障船舶作业安全。

该轮拆除了货舱舱盖板，货舱上方加装了人行步桥，在两舷各加装了一套吸砂设备，运输船舶增加了抽砂作业方式后未经过稳性试验，该轮改建后未经船舶检验，无法保障船舶作业安全。

3. 实际控制人和参与经营人员经营该轮违法采砂作业。

该轮实际控制人康某辉和船上管理人员康某根、登记的所有人林某才和租赁人郭某勇，在“宏翔 819”轮证照不齐、船舶重大改建、船舶不适航、聘用不具备海船船员资质的人员等多个不安全的因素下，指使该轮违法超航区出海航行进行抽砂作业，最终导致船舶倾覆沉没。

十、责任认定

（一）不安全行为

1. “宏翔 819”轮未取得国籍证书，船舶不适航，船舶配员不满足法规要求，不具备安全生产条件，该轮实际控制人、船上管理人员、登记所有人和光船租赁人指使船舶超航区到台湾浅滩从事采砂作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十七条“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”的规定。

2. 该轮私自拆除舱盖，在货舱上方加装人行步桥，两舷中部加装吸砂设备，重大改建未向船检部门申请检验，船舶不适航，违反了《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》第七条第一款的相关规定。

3. 该轮聘用未取得合格的船员职务证书人员上船工作。事故发生时，该轮在船人员 9 人，其中 7 人未持有船员职务证书，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第六条“船舶应当按照标准定额配备足以保证船舶安全的合格船员。”和

《中华人民共和国船员条例》第二十三条第二款“船员用人单位不得招用未取得本条例规定证件的人员上船工作。”的规定。

4. 该轮船员采砂作业导致船舶稳性不足，未尽到保障船舶安全的职责，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第九条“船舶、设施上的人员必须遵守有关海上交通安全的规章制度和操作规程，保障船舶、设施航行、停泊和作业的安全。”的规定。

（二）责任认定

综上，这是一起因该轮船员不适任，不能有效履行船员职责；船舶经过重大改建，改变作业方式未经船检核准；实际控制人康某辉和船上管理人员康某根、登记的所有人林某才和租赁人郭某勇，在“宏翔 819”轮证照不齐、船舶重大改建、船舶不适航、聘用不具备海船航行、值班和吸砂作业资质人员等多个不安全的因素下，指挥该轮违法超航区出海航行和吸砂作业是事故的原因。“宏翔 819”轮承担事故全部责任，该轮的船舶实际控制人康某辉，以及参与经营管理的船舶所有人林某才和光船租赁人郭某勇对事故负有管理责任，康某辉、林某才、郭某勇、船上管理人员康某根、值班“船长”林某强等人是事故责任人。

十一、调查发现的其他问题

（一）未按规定进行船舶进出港报告

该轮自 2020 年 7 月离漳州港航行出海，未进行出港报告，该轮为逃避监管，长期关闭 AIS，近两年来经常往返于厦门、漳州等水域，但该轮从未办理过进出港报告，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第十二条的相关规定。

（二）该轮存在“一船多码”的行为

该轮原 MMSI 码（413707060）在 2019 年 12 月 18 日完成注销，电台执照失效，2020 年 1 月 21 日，该轮获得新电台执照，新证书 MMSI 码为 413228160。经查询该轮 AIS 轨迹，在 2020 年 4 月 2 日至 22 日多次显示该轮旧 MMSI 码，4 月至 6 月多次显示该轮的新 MMSI 码，且有同时出现的情况，存在“一船多码”的行为，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第九条的规定。

（三）该轮超过原检验证书核定航区航行及作业

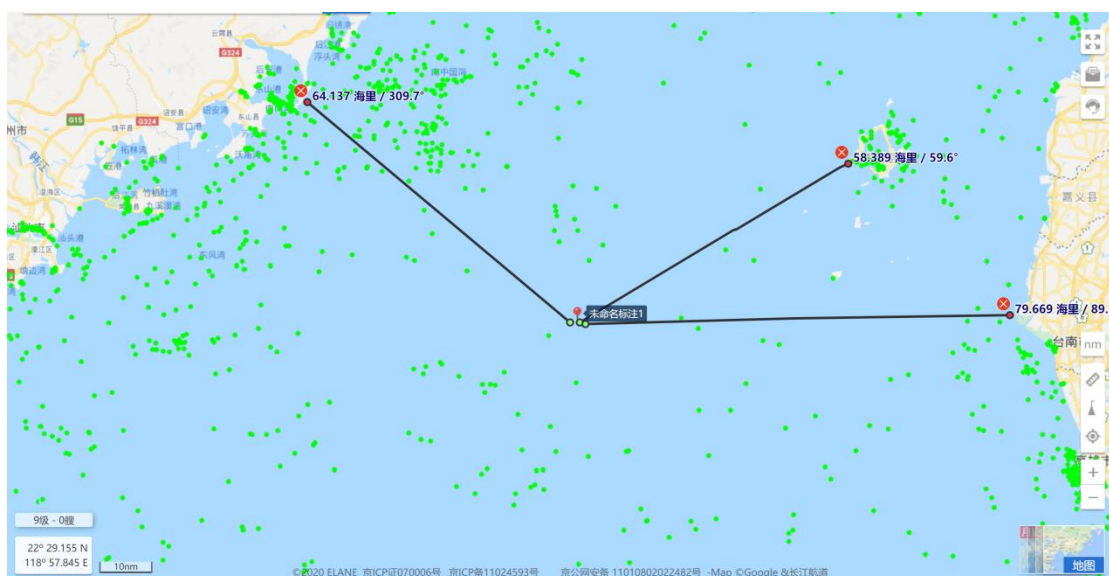


图 6：“宏翔 819”轮沉船位置示意图

该轮沉没位置距台湾海峡西海岸最近距离约为 64.1 海里，距台湾海峡东海岸最近距离约为 79.7 海里，该位置属于近海航区，该轮航行和作业的海域已经超出原检验证书的核定航区约 54.1 海里。

十二、安全管理建议与处理建议

（一）安全管理建议

1. 船舶所有人和经营人应严格遵守安全生产和水上交通安全等相关法律法规规定，确保船舶适航、船员适任，杜绝非法采砂作业行为。

2. 船籍港海事部门应加强船籍港管理，针对事故暴露出的问题，采取针对性管理措施，督促船舶所有人落实安全主体责任，保障船舶适航、船员适任，消除事故隐患。

（二）处理建议

1. 建议汕头海事局对该轮存在的船舶不适航、未按规定配员、未按规定提交进出港报告、未取得国籍证书航行、未办理水上水下施工作业许可、船员未持有相应证书上船工作、“一船多码”、超过核定航区航行等违法违章行为依法予以行政处罚。

2. 事故责任人康某辉、林某才、郭某勇涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法部门追究刑事责任；鉴于事故责任人康某根、林某强在事故中死亡，建议免予追究责任。

3. 建议龙海市市场监督管理局对漳州市昌顺港口工程有限公司涉嫌超出经营许可范围的行为进行调查处理。

十三、附件

附件 1. 事故调查组名单（略）

附件 2. 证据材料清单（略）

附件 3. “宏翔 819” 轮员名单（略）